

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-030	요구일자	2023. 2. 7	처분종류	통보
처분대상부서	▼▼▼▼▼	조치부서	▼▼▼▼▼	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 인용조문오류 등 내규 정비에 관한 건				

1. 내 용

금번 내규 점검시 사업 부문 62개 내규를 점검한 결과, △내규를 개정하면서 인용 조문을 적절하게 정비하지 않거나, △인용문구의 오류 △기타 단순 오타 등이 첨부된 [표 1]에서 확인된다. 이에 해당 내용을 바로잡아 내규 적용 시 발생 가능한 혼선을 사전에 방지할 뿐만 아니라, 업무 처리의 근간이 되는 내규 전반의 신뢰도를 제고할 필요가 있다.

2. 조치할 사항

각 소관부서의 내규 개정 절차시 혹은 자체적인 내규 정비 시에 [표 1]의 오류 내역이 적절하게 반영될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합 감사
------	-------

[표 1] 내규 점검결과 확인된 오류내역

No	내규명	해당 조문	조치 예시	감사결과 확인된 문제	비고
1	심의의결위원회 운영 규정	제11조(청렴옴부즈만의 참관) 사업의 내용이 대내외적으로 파급효과가 클 것으로 예상되는 일반사업 및 정책사업, 중장기전략 사업 등에 대한 심사 및 평가시, 감사부서에서 요청하는 경우 청렴옴부즈만이 심사 및 평가 과정을 참관할 수 있다.	제11조(청렴옴부즈만의 참관) 사업의 내용이 대내외적으로 파급효과가 클 것으로 예상되는 일반사업 및 정책사업, 중장기전략 사업 등에 대한 심사 및 평가시, <u>청렴담당부서</u> 에서 요청하는 경우 청렴옴부즈만이 심사 및 평가 과정을 참관할 수 있다.	- 직제규정 등 현업 미반영	
		제17조(부패행위시 징계) ② 외부위원이 부패행위를 할 경우, 관계법령에 따라 책임을 전가하고 당해 위원직에서 해촉할 수 있다.	제17조(부패행위시 징계) ② 외부위원이 부패행위를 할 경우, 관계법령에 따라 책임을 <u>지도록하고</u> 당해 위원직에서 해촉할 수 있다.	- 용어의 순화 : ‘전가하다’는 의미는 ‘책임을 떠넘겨 덮어씌우다’는 부정적 의미가 있음.	
		제9조 ② [별지 제2호 서식] 위임장 본인은 한국국제협력단 심의·의결위원회 운영기준 제9조제2항에 따라 ~. 한국국제협력단 이사장 귀하	제9조 ② [별지 제2호 서식] 위임장 본인은 <u>심의·의결위원회 운영규정 제9조제2항</u> 에 따라 ~. <u>심의·의결위원회 위원장</u> 귀하	- 내규의 제명 변경이 미반영되어 있음 - 심의·의결위원회는 이 사장 소관사항은 아님	
2	사업 평가 규정	제2조(용어 정의) “연간 평가계획”은 평가부서에서 국무조정실 「국제개발협력 통합평가지침」(이하 “국조실 평가지침”이라 한다)에 따라 해당 연도의 평가 기본방향과 과제 목록 등을 정한 계획을 말한다.	제2조(용어 정의) “연간 평가계획”은 평가부서에서 국무조정실 「국제개발협력평가지침」(이하 “국조실 평가지침”이라 한다)에 따라 해당 연도의 평가 기본방향과 과제 목록 등을 정한 계획을 말한다.	- 지침의 제명 변경 (시행 2021.5.27.)	
3	민관협력사업 규정	제27조(제재심의위 운영) ⑤그 밖에 사업심의위원회 심의 방법 및 운영에 대해 별도로 정함이 없는 사항은 한국국제협력단 심의·의결위원회 운영기준을 준용한다.	제27조(제재심의위 운영) ⑤그 밖에 제재심의위원회 심의 방법 및 운영에 대해 별도로 정함이 없는 사항은 <u>심의·의결위원회 운영규정</u> 을 준용한다.	- 오타 - 내규의 제명 변경 사항 미반영	
		[별지 제2호 서식] 심사위원 보안 서약서 2. ~ 향후 비리에 연루될 경우 관련사항에 따라 법적 제재 조치 및 <u>신상 공개</u> 등의 불이익을 감수할 것을 서약합니다.	[별지 제2호 서식] 심사위원 보안 서약서 2. ~ 향후 비리에 연루될 경우 관련사항에 따라 법적 제재 조치 등의 불이익을 감수할 것을 서약합니다.	- 신상공개의 법적 근거가 없으므로 삭제(2021. 9. 복리후생비 운영현황 및 내규관리 실태 본부 감사 보고서 참조)	

No	내규명	해당 조문	조치 예시	감사결과 확인된 문제	비고
4	대외무협 상업에 관련 조달 계약 규정	제25조(협상에 의한 계약 체결) ①물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안정성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우	제25조(협상에 의한 계약 체결) ①물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안정성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우	- 오타	
5	다자협 력 전문 가 파견 사업에 관련 지침	[별지 제23호 서식] 제재 조치 사유서 참고 : 이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 「다자협력전문가파견사업에 관한 지침」 제27조(재심)에 의하여 본 제재조치사유서를 받은 날로부터 7일 이내에 재심을 청구할 수 있습니다.	[별지 제23호 서식] 제재 조치 사유서 참고 : 이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 「다자협력전문가파견사업에 관한 지침」 제35조(재심)에 의하여 본 제재조치사유서를 받은 날로부터 7일 이내에 재심을 청구할 수 있습니다.	- 조항 변경	
6	공공협 력에 의 한 사업 시행 세 부지침	제1조(목적) 이 지침은 「한국국제협력단(이하 “협력단”이라 한다)사업시행 지침(이하 “사업시행지침”이라 한다)」 제11조의 2에 따라 공공협력에 의한 사업 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다. 제4조(공공협력사업의 승인) ②외교부 장관은 제1항에 따른 요청을 받은 경우 사업시행지침 제11조의 2에 의거하여 승인여부를 결정한다.	제1조(목적) 이 지침은 「한국국제협력단 사업시행 지침」 제14조에 따라 공공협력에 의한 사업 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다. 제4조(공공협력사업의 승인) ②외교부 장관은 제1항에 따른 요청을 받은 경우 사업시행지침 제14조의 2에 의거하여 승인여부를 결정한다.	- 조항 변경 - 목적조항 약칭 사용 불가	
7	전략사 업 시행 세부지 침	제1조(목적) 이 지침은 「한국국제협력단(이하 “협력단”이라 한다)사업시행 지침(이하 “사업시행지침”이라 한다)」 제3조 및 제11조에 따라 전략사업 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 지침은 「한국국제협력단 사업시행 지침」 제3조 및 제11조에 따라 전략사업 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	- 목적조항 약칭 사용 불가	
8	물자 및 자금지 원 시행 세부지 침	제1조(목적) 이 지침은 한국국제협력단 사업시행지침 제14조에 의거 한국국제협력단의 물자 및 자금지원 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 지침은 「한국국제협력단 사업시행지침」 제3조 2항 6호에 의거 한국국제협력단의 물자 및 자금지원 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	- 조항 변경	

No	내규명	해당 조문	조치 예시	감사결과 확인된 문제	비고
		제5조(지원품목 선정) 2. 국내외 공인기관의 품질인증(KS, Q, ISO, U/L, DIN, JIS, EURO, CODE) 등을 획득한 신제품	제5조(지원품목 선정) 2. 국내외 공인기관의 품질인증(KS, Q, ISO, UL, DIN, JIS, <u>CE</u> , CCC) 등을 획득한 신제품	- EURO, CODE 등 인증 부재 - CE(유럽인증), CCC(중국인증) 등으로 변경 검토 필요	
9	국제기구사업규정	제31조(보고서 제출) ② 국제기구 외 사업시행자의 보고서 제출에 관한 사항은 「개발조사 및 프로젝트형 사업 시행세부지침」 제20조에 따른다	제31조(보고서 제출) ② 국제기구 외 사업시행자의 보고서 제출에 관한 사항은 「 <u>국제협력사업 규정</u> 」 제23조에 따른다	- 규정 명칭 · 조항 변경	
10	해외봉사단파견시행세칙	제32조의3(심의위원회 운영) ⑦ 그 밖에 사업심의위원회 심의방법 및 운영에 대해 별도로 정함이 없는 사항은 한국국제협력단 심의·의결위원회 운영기준을 준용한다.	제32조의3(심의위원회 운영) ⑦ 그 밖에 <u>심의위원회</u> 심의방법 및 운영에 대해 별도로 정함이 없는 사항은 <u>심의·의결위원회 운영</u> 규정을 준용한다.	- 심의위원회는 ‘복무관리 심의위원회’로서 오타 - 내규의 제명 변경이 미 반영되어 있음	
11	글로벌협력의사파견업무처리관한지침	제27조(제재조치) ⑤ 심사위원회는 글로벌협력의사가 행한 행위가 경고사유에 미치지 아니하나 제 규정과 글로벌협력의사로서의 자세에 어긋나는 행위를 한 경우에는 주의처분을 의결할 수 있다.	제27조(제재조치) ⑤ 심사위원회는 글로벌협력의사가 행한 행위가 경고사유에 미치지 아니하나 제 규정과 글로벌협력의사로서의 자세에 어긋나는 행위를 한 경우에는 주의처분을 의결할 수 있다.	- 오타	
12	월드프렌즈자문단파견사업규정시행세칙	제23조(심의 양정의 기준) ② 위원회는 자문단의 행한 행위가 주의 사유에 미치지 않는 경미한 행위일 때 별지 제28-3호 서식으로 주의를 촉구할 수 있으며, 처분 내역은 별도로 관리해야 한다.	제23조(심의 양정의 기준) ② 위원회는 자문단이 행한 행위가 <u>경고</u> 사유에 미치지 않는 경미한 행위일 때 별지 제28-3호 서식으로 주의를 촉구할 수 있으며, 처분 내역은 별도로 관리해야 한다.	- 조사 - 같은 수위의 양정	
13	외교부협업금보조금에관한세부규칙	제11조 ③ [별지 제1호 서식] 서약서 2. ~ 법적 제재조치 및 <u>신상공개</u> 등의 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ⑥ ~ 향응·뇌물수수 등 부패행위를 한 경우, 「 <u>한국국제협력단 임직원 윤리실천기준</u> 」에 따라 조치를 취할 수 있다.	제11조 ③ [별지 제1호 서식] 서약서 2. ~ 법적 제재조치 등의 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ⑥ ~ 향응·뇌물수수 등 부패행위를 한 경우, 「 <u>임직원 윤리실천규정</u> 」에 따라 조치를 취할 수 있다.	- 신상공개의 법적 근거가 없으므로 삭제(2021. 9. 복리후생비 운영현황 및 내규관리 실태 본부 감사 보고서 참조) - 내규의 제명 변경이 미 반영되어 있음	